

0022544-62.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Telefonia

Magistrado: RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que o bloqueio ocorreu por denúncia de roubo, mas sequer juntou qualquer documentação nesse sentido aos autos, a fim de comprovar a regularidade de sua conduta.

Logo, é certo que "allegatio et non probatio quasi non allegatio."

Dessa forma, diante do ato ilícito perpetrado pela ré, considero devidos os danos morais propugnados pela parte autora.

Isso porque, no caso em tela, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara do Juizado Especial Cível

AV. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13089-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022544-62.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022544-62.2022.8.26.0114

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia

Requerente:

JOSÉ MANUEL SAMO

Requerido:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiza de Direito: Dra. RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA

Relatório dispensado pelo procedimento sumaríssimo, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A lide comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação proposta por JOSÉ MANUEL SAMO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando, em suma, que era cliente da ré, mas devido às falhas na prestação de serviço, solicitou o cancelamento em agosto de 2022, adimplindo com todas as fatura em aberto. Ocorre que após o cancelamento do plano houve o bloqueio do IMEI de seu aparelho, sob a justificativa de denúncia de furto, o que impossibilitou o autor de utilizar seu aparelho celular. Além disso, alega que a ré cobrou as faturas dos meses de setembro e outubro, com as quais não concorda, uma vez que o aparelho estava bloqueado e sem uso. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para que a ré desbloqueie o aparelho do autor, bem como a inexigibilidade da quantia de R\$ 92,38, além da condenação da ré a indenização por danos morais no importe de R\$ 24.174,62.

A tutela foi deferida às fls. 48

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 78/85. Não houve réplica.

De início rejeito a preliminar arguida pela requerida referente a perda de objeto, uma vez que o desbloqueio somente foi realizado em razão do deferimento do pedido de tutela de urgência, sendo necessária a confirmação em sede de sentença.

Ainda, reputo válido o comprovante de residência juntado aos autos, atualizado e em nome do autor às fls. 07, o qual foi corroborado pelas faturas de fls.86/119, anexadas pela própria requerida.

No mérito, os pedidos são PROCEDENTES.

Com efeito, cabe salientar a aplicação, ao presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de típica relação de consumo. Assim, entre outros institutos jurídicos previstos naquele diploma, é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, restrita, entretanto, às questões fáticas ligadas diretamente ao contrato firmado, em que o consumidor se mostre como parte hipossuficiente, ou seja, em que esteja inviabilizado de produzir prova do alegado.

Em sendo pessoa jurídica de direito privado, fornecedora de serviços, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza, nos termos do artigo 14, a existência de responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa lato sensu do agente causador.

Estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Ato contínuo, "(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Pelos documentos acostados aos autos, restou incontroverso, no caso, o contrato firmado entre as partes, bem como o seu cancelamento no ano de 2022. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à data do efetivo pedido de cancelamento, que ensejaria na exigibilidade das faturas de setembro e outubro, bem como a regularidade do bloqueio do IMEI do aparelho celular do autor, além da existência de danos indenizáveis.

Em que pesem as alegações da requerida, ela não foi capaz de ilidir a pretensão autoral, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Veja que a ré alega que o bloqueio foi solicitado pelo próprio autor em agosto de 2022, no entanto, não traz nenhuma prova nesse sentido ou qualquer justificativa plausível para o referido bloqueio.

O autor, por sua vez, acostou os e-mails de fls. 18/30 aos autos em que a ré informa que o bloqueio ocorreu por denúncia de roubo, mas sequer juntou qualquer documentação nesse sentido aos autos, a fim de comprovar a regularidade de sua conduta.

Logo, é certo que "allegatio et non probatio quasi non allegatio."

Dessa forma, diante do ato ilícito perpetrado pela ré, considero devidos os danos morais propugnados pela parte autora.

Isso porque, no caso em tela, restou evidente a desídia no atendimento frente às inúmeras solicitações de desbloqueio pelo autor, sendo que ficou incapaz de utilizar o seu aparelho celular por mais de 03 meses após a solicitação inicial, mesmo após reclamação junto à Ouvidoria da requerida e junto ao PROCON, tendo que socorrer-se do Poder Judiciário para ver a questão resolvida, o que é inadmissível. Por conseguinte, os fatos narrados pelo autor possuem o condão de causar aviltamento à dignidade da requerente, não vingando a tese defensiva de que tais condutas não ensejam indenização de ordem moral, uma vez que extrapolam notoriamente o mero aborrecimento e as mágoas inerentes ao cotidiano.

A própria requerida informa que o desbloqueio ocorreu somente em novembro de 2022, ou seja, após o deferimento da tutela de urgência.

Não suficiente, a ré não solucionou a problemática quando assim requisitado pelo consumidor, que teve de realizar diversos protocolos de atendimento. Cabe mencionar, ainda, que durante este período de demora para solução a linha do autor permaneceu indisponível, comprometendo o seu direito de comunicação.

Todos esses fatos são inadmissíveis e fazem que o consumidor enfrente um verdadeiro calvário para ver problemas, por vezes absolutamente básicos, serem solucionados, tendo que na imensa maioria das vezes de socorrer ao Poder Judiciário.

Ressalta-se que o descaso das empresas fornecedoras de serviços e produtos, também gera mais do que meros aborrecimentos aos consumidores, vez que, no momento da

aquisição ou contratação do serviço são tratados com o respeito que merecem. Uma vez finalizada a compra ou a contratação as empresas deixam de guardar a boa-fé e o respeito que devem aos seus consumidores, quando esses postulam pelas soluções dos problemas que eventualmente enfrentam. Tal fato é inadmissível e faz que o consumidor enfrente um verdadeiro calvário para ver problemas, por vezes absolutamente básicos, serem solucionados, tendo que, na imensa maioria das vezes, de socorrer ao Poder Judiciário.

Portanto, pode-se aplicar também no presente caso a teoria do “desvio produtivo do consumidor”, que identifica o prejuízo do tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problema criado pelo próprio fornecedor, situação esta que sobressai o simples aborrecimento, para afetar o sossego, a tranquilidade e, assim, situar na esfera dos danos morais. “O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Marcos Dessaune citado no artigo “Tempo gasto em problema de consumo deve ser indenizado”- <http://www.conjur.com.br/2014-mar-26/tempo-gasto-problema-consumo-indenizado-apontam-decisoes>).

Por derradeiro, a condenação em danos morais é medida impositiva e serve, inclusive, para reeducar a empresa requerida no trato para com os adquirentes de seus produtos e serviços.

Para a fixação dos danos morais duas funções hão de ser consideradas: a função compensatória, em que se analisam o grau de sofrimento e a condição social da vítima; e a função punitiva, em que se analisa o grau de culpa do ofensor. Nestes termos, para o fim de compensar a vítima, como forma de atenuar o sofrimento experimentado e com o fito de inibir a parte ré de reincidir na prática de tais atos, como os aqui retratados, reputo conveniente e adequada a indenização moral no valor de R\$ 6.000,00.

Em relação ao pedido de inexigibilidade, entendo que este também merece acolhimento, porquanto a própria requerida admite que o IMEI do aparelho do autor ficou bloqueado durante o período exigido nas faturas, uma vez que supostamente o desbloqueio teria sido realizado somente em novembro de 2022, de forma que o autor não foi capaz de utilizar os serviços contratados, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade da quantia de R\$ 92,38, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. Ademais, a requerida junta às fls. 99, 105 e 108 as faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro, sem sequer apresentar o relatório dos serviços efetivamente prestados, o que corrobora a versão fática narrada na exordial. Ressalto que eventual cumprimento ou descumprimento da liminar deferida às fls. 48 deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, aponto que todas as questões aptas a influenciar a decisão da causa, por meio da fundamentação supra, foram analisadas, atingindo-se, por meio da cognição de todo o conjunto fático-probatório nestes autos, o convencimento ora exarado, embasado no livre convencimento, sendo que, nos termos do Enunciado 10 da ENFAM acerca do Código de Processo Civil de 2015, a fundamentação sucinta não se confunde com sua ausência. “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.”

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ MANUEL SAMO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fito de I) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R\$ 92,38, bem como CONFIRMAR os efeitos da tutela deferida à fl.48; e

II) CONDENAR a requerida ao PAGAMENTO do valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, incidindo a partir da prolação da sentença.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição de Recurso Inominado, o

valor do preparo deverá ser calculado de acordo com as informações disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, no item 12 (<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>), com recolhimento pela guia DARE, somado às despesas previstas no Comunicado CG 1530/2021, que deverão ser recolhidas pela guia FDT (em caso de cartas) e pela guia GRD (em caso de mandados). Assim, o valor do recolhimento corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa atualizado, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença e atualizado, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido, ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de sentença condenatória; observado o recolhimento mínimo de 5 UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, ressaltando-se a INEXISTÊNCIA de intimação ou prazo para complementação do valor do preparo, nos termos do art. 41, § 1º da Lei 9099/95. Ademais, deverá ser computado o valor de cada UFESP vigente no ano do recolhimento, sendo para o exercício de 2022, o valor da UFESP de R\$ 31,97. Eventual requerimento pelo benefício da justiça gratuita fica prejudicado nesta fase processual, pois o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54). O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias a contar desta data (art. 42 da Lei 9.099/95), observando-se o valor mínimo de recolhimento referente ao preparo. A alteração no endereço deve ser comunicada imediatamente ao Juízo sob pena de reputarem-se eficazes as intimações feitas ao local anteriormente indicado nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95. Se não houver cumprimento espontâneo da condenação, o credor deverá apresentar demonstrativo atualizado de seu crédito e peticionar para o início do cumprimento da sentença na forma de incidente deste processo. Transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas às devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Campinas, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA